| | | |
|---|---|---|
| Câu 5<br>(1.5đ) | - Thông báo kỷ luật sa thải ngày 16/10/2008 của công ty Sao Việt có giá trị như một Quyết định kỷ luật sa thải<br>- Vì sau khi ra Thông báo kỷ luật sa thải, công ty Sao Việt đã thanh toán cho ông Thái tiền lương đến ngày ra thông báo (16/10/2008) và các chế độ còn lại (tiền phép năm những ngày chưa nghỉ) | 0,5<br><br>1.0 |
| Câu 6<br>(1đ) | - Yêu cầu của cty Sao Việt đòi ông Thái phải thanh toán 20 triệu đồng là yêu cầu phản tố<br>- Tuy nhiên, HDXX không xem xét, giải quyết yêu cầu phản tố trong vụ án này vì phía bị đơn chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.<br>- Học viên phân tích theo Điều 176, 178 BLTTDS và dữ kiện bài ra. | 0,25<br>0,75 |
| Câu 7<br>(1 đ) | - Không đồng ý với quan điểm của luật sư bị đơn về việc hợp đồng lao động giữa ông Thái và công ty Sao Việt đã hết hạn. Vì:<br>▪ Sau khi hợp đồng lao động hết hạn vào ngày 14/8/2008, ông Thái vẫn tiếp tục làm việc tại công ty Sao Việt và được công ty trả lương. Đến ngày 16/10/2008, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông Thái là đã quá 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn. Do đó, hợp đồng lao động giữa 2 bên đương nhiên chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.<br>▪ Học viên giải thích theo khoản 2 Điều 27 BLLĐ, Điều 4 Nghị định 44/2003 và dữ kiện bài ra | 0,25<br><br>0,75 |
| Câu 8<br>(2.5 đ) | Trong bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Thái, học viên phải phân tích, lập luận được những nội dung cơ bản sau:<br>1. Thông báo kỷ luật sa thải ngày 16/10/2008 của công ty Sao Việt có giá trị như 1 quyết định kỷ luật sa thải vì ông Thái đã không được đi làm khi công ty ra Thông báo kỷ luật. Công ty đã thanh toán tiền lương đến hết ngày 16/10/2008 cho ông Thái<br>2. Việc công ty áp dụng hình thức kỷ luật sa thải ông Thái là trái pháp luật vì:<br>- ***Về căn cứ kỷ luật sa thải:*** việc công ty cho rằng ông Thái có hành vi tái phạm khi đang bị áp dụng hình thức kỷ luật chuyển làm việc khác theo điểm b khoản 1 Điều 85 BLLD là không có cơ sở vì:<br>▪ Ngày 3/3/2008, ông Thái bị kỷ luật chuyển làm việc khác với mức lương thấp hơn trong thời hạn 6 tháng. Ngày 3/9/2008, ông Thái đương nhiên được xóa kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 88 BLLĐ<br>▪ Ngày 15/10/2008, ông Thái nghỉ việc là do con ông Thái bị ốm trong trường hợp cấp cứu. Đây là trường hợp nghỉ việc có lý do chính đáng theo quy định tại phần III, Thông tư 19/2003/TT – BLDTBXH<br>- ***Về thủ tục xử lý kỷ luật:*** Trước khi ra Thông báo kỷ luật sa thải, công ty Sao Việt không tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông Thái là vi phạm quy định tại Điều 87 BLLĐ.<br>3. Vì quyết định kỷ luật sa thải của công ty Sao Việt là trái pháp luật, do đó yêu cầu khởi kiện của ông Thái (theo dữ kiện bài ra) là hoàn toàn có cơ sở pháp luật theo quy định tại Điều 41 và 42 BLLD | 0,5<br><br>1.0<br><br>0,5<br><br>0,5 |

Điểm……Bằng chữ…….

Giảng viên chấm 1